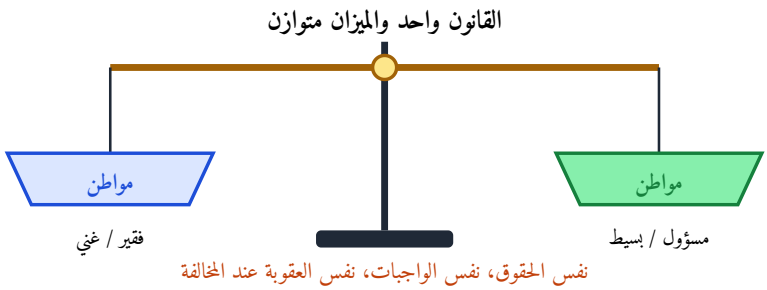
4 متوسط · التربية المدنية · كل الشعب · الوحدة 3: حقوق الإنسان والحريات · الدرس 2

العدالة والمساواة أمام القانون

الهدف: أن تعرّف العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون، وأن تبيّن مظاهر هذا المبدأ في الدستور الجزائري، وأن تميّز بين المساواة والتمييز في مواقف من الحياة اليومية.

الفكرة في سطرين: المساواة أمام القانون تعني أن القانون يُطبَّق على الجميع بالطريقة نفسها: لا امتياز بسبب الجاه أو المال أو الجنس أو الأصل. والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه عبر قضاء مستقل ومحاكمة عادلة يستوي فيها الغني والفقير.



الشكل 1: ميزان العدالة؛ كفّتان متساويتان مهما اختلف وضع المواطنَين الاجتماعي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العدالة** هي إعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق القانون بإنصاف دون محاباة، وتحقيقها مهمة **السلطة القضائية**.
2. **المساواة أمام القانون** مبدأ دستوري: كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يُعتدّ بأي تمييز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط آخر شخصي أو اجتماعي.
3. **مظاهر المساواة:** المساواة في الحقوق والواجبات، المساواة في تولّي الوظائف العمومية حسب الكفاءة، المساواة أمام القضاء وأمام الضريبة، والمساواة بين الرجل والمرأة.
4. **التمييز** هو معاملة شخص معاملة أدنى بسبب صفة فيه لا علاقة لها بالموضوع (لون، جنس، إعاقة، أصل)، وهو مخالف للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
5. **المحاكمة العادلة:** قاضٍ مستقل ومحايد، قرينة البراءة، حق الدفاع، المساواة بين أطراف الدعوى، وعقوبة لا تتجاوز ما ينصّ عليه القانون.
6. **المساعدة القضائية:** حتى لا يكون الفقر حاجزاً أمام العدالة، يمكن لمن لا يملك المال الحصول على محامٍ مجاناً وفق شروط يحدّدها القانون.

7. **المساواة لا تعني التطابق:** تمييز إيجابي محدود (كتسهيلات لذوي الإعاقة) يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص لا إلى خرق المساواة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خالف مسؤول كبير وسائق بسيط إشارة المرور نفسها. **الحل:** يُحرَّر لكل منهما المحضر نفسه وتُطبَّق العقوبة نفسها؛ فالمنصب لا يمنح امتيازاً أمام القانون.
2. أُعلنت مسابقة توظيف فاختير الناجحون حسب درجاتهم لا حسب معارفهم. **التفسير:** تطبيق لمبدأ المساواة في تولّي الوظائف العمومية على أساس **الكفاءة**.
3. متّهم فقير لا يستطيع دفع أتعاب محامٍ. **التفسير:** يستفيد من **المساعدة القضائية**، لأن حق الدفاع مضمون للجميع ولا يرتبط بالقدرة المالية.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **العدالة** (القيمة والهدف) و**القضاء** (المؤسسة التي تحقّقها).
- فهم المساواة على أنها «الجميع يحصل على الشيء نفسه» دون مراعاة تكافؤ الفرص.
- نسيان ذكر الدستور كسند قانوني للمساواة والاكتفاء بالإعلان العالمي.
- تقديم أمثلة عن التمييز دون تسميته صراحة وبيان المبدأ الذي يخالفه.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العدالة = إعطاء كل ذي حق حقه، تحقّقها السلطة القضائية.
- المساواة أمام القانون مبدأ دستوري: لا تمييز بأي سبب.
- مظاهرها: الحقوق والواجبات، الوظائف، القضاء، الضريبة، الرجل والمرأة.
- المحاكمة العادلة: قاضٍ مستقل + قرينة البراءة + حق الدفاع.
- المساعدة القضائية تضمن أن الفقر لا يحرم أحداً من العدالة.

madrasadz.com